

감봉 세부기준 운영 부적절

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
20	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♠♠는 소속직원이 법령, 사규 등을 위반하여 「인사관리규정」 제34조(징계)에 해당하는 경우 해당직원을 징계하고 있으며, 징계의 종류 중 ‘감봉’을 받은 직원은 본인 급여의 일정금액이 삭감되는 처분을 받게 된다.
- 「인사관리규정」 제35조(징계의 종류 및 효력) 제2호와 「직원보수규정」 제13조(징계처분 기간의 임금 감액) 제2호에 따르면 ‘감봉’은 #개월 이상 #개월 이하로 하며, 세부감액은 인사위원회 결정에 따르고, 감액은 1회 금액이 평균임금의 1일분의 #분의#을, 총액이 임금지급기의 임금 총액의 #분의#을 초과하지 못한다고 규정되어 있다.(이하 ‘감액 가능한도’라고 한다)
 - 따라서 ♠♠는 인사위원회에서 ‘감봉’을 의결할 때에는 감액 가능한도 내에서 세부감액 기준을 결정하게 하여야 한다.
- 그런데 최근 #년간 ‘감봉’을 의결한 인사위원회 회의록을 검토한 결과, 인사위원회에서는 세부감액 기준에 대하여 검토 및 결정한 것이 없었으며, 실제 급여의 삭감은 감액 가능한도 내에서 최고 금액을 적용한 것으로 확인되었다.
 - 이는 ‘감봉’ 처분을 받은 직원의 입장에서 보면, 인사위원회에서 감액 가능한도 내 최고금액이 아닌, 이보다 작은 금액으로 감급(減給) 될 수 있는 기회를 상실하게 되는 것이고, 회사 입장에서는 징계의 절차상 하자로 인하여 징계의 정당성이 부인될 우려가 있다.
 - 따라서 ♠♠는 ‘감봉’ 처분 시 인사위원회에서 세부감액 기준을 결정하게 하고, 그 결과를 반영하여 감급이 될 수 있도록 조치하여야 한다.
- ❖ (관계기관 의견) ◎부에서는 20**년 #차 인사위원회에서 ‘감봉’을 최초 심의·의결 하면서 감급은 감액 가능한도 내에서 최고 금액을 적용하고 이후에도 동일하게 적용 하는 것을 의결하였지만 그 기록을 누락하였다고 진술하면서 향후 「인사관리규정」 개정 을 통하여 지적사항에 대하여 개선 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

♠♠ 사장은 「인사관리규정」에서 정한 바에 따라 ‘감봉’에 따른 감급이 규정에 따라 집행될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(예를 들면, 인사위원회에서 감급 세부기준을 결정하거나 「인사관리규정」에 감급의 금액을 사전에 규정하는 등의 조치) **(통보)**

조치부서 ◎부

관련부서